



訴願決定書

案 號： 1121041222
要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 12 月 13 日
發文字號： 新北府訴決字第 1122061734 號
相關法條： 行政程序法 第 102 條
訴願法 第 1、2、3、77 條
空氣污染防制法 第 24 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121041222 號

訴願人 鄭○順

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服本府環境保護局民國 112 年 8 月 30 日新北環稽字第 1121711909 號函，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項本文規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」、第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」。又訴願法第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…八、對於**非行政處分**或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者。」。
- 二、緣本府環境保護局稽查人員於民國（下同）112 年 8 月 25 日查獲台○造漆工業有限公司（代表人：鄭○通）所屬工廠（地址：本市○○區○○路○段 24 巷 17 之 5 號）從事改制前行政院環境保護署 100 年 12 月 19 日環署空字第 10000109769E 號公告第 1 批至第 8 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（第 2 批第 1 類）顏料、漆料、染料相關產品製造業，未依規定取得固定污染源設置、變更及操作許可證逕行設置及操作，涉嫌違反空氣污染防制法第 24 條第 1 項及第 2 項，依法告發，並依行政程序法第 102 條規定於作成行政處分前以 112 年 8 月 30 日新北環稽字第 1121711909 號函（下稱系爭號函）通知台○造漆工業有限公司（下稱台○公司）陳述意見，訴願人不服，提起本件訴願。
- 三、經查系爭號函內容，係本府環境保護局稽查人員就台○公司違規行為予以稽查，並請台○公司依限陳述意見，為作成行政處分前之先行程序，核其性質僅屬單純之事實敘述及理由說明，並未對台○公司發生具體之法律效果，應為觀念通知，而**非行政處分**。訴願人對於**非行政處分**提起訴願，揆諸前揭條文規定，其程序即有未洽，自不應受理。另依本府環境保護局訴願補充答辯書所載：「本局尚未命訴願人（應為台○公司）停工、限期改善及參加環境教育講習；訴願人（應為台○公司）倘於限期內陳述意見或逾期未陳述，將依前開規定審視，陳述有理由者辦理不處分事宜，無理由者辦理後續裁處（函罰鍰、停工、限期改善及參加環境講習）事宜。」，是台○公司應於收受本府環境保護局裁處書後，於訴願法定期

間內再行提起訴願，併予指明。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 13 日